PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL

245200655035680807

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO C/ BONA RAMIRO FRANCISCO S/ APREMIO

EXPTE. NºSI-42165-2021

San Isidro.-

Proveyendo el escrito electrónico del 29.7.2024:

Por contestado en término el traslado conferido con fecha 5.7.2024.

AUTOS Y VISTOS:

1) Mediante presentación electrónica del 22.12.2021, la actora promovió demanda de apremio contra Ramiro Francisco Bona, pretendiendo ejecutar el certificado de deuda N°251.008, emitido por la suma de $44.076,91, comprensivo de la aplicación de tasas por servicios municipales, sus accesorios y multas, según Ordenanzas Fiscales vigentes, por períodos comprendidos entre los años 2016 (002A) y 2019 (006B) inclusive, de conformidad con lo establecido en los arts. 177, 227 y 278 de la Ley Orgánica de las Municipalidades Decreto Ley N°6769/58 (texto según ley 12.076).

2) Con fecha 4.6.2024 se presentó el ejecutado y opuso excepción de prescripción respecto a los períodos reclamados correspondientes al año 2016, con expresa imposición de costas a la actora.

3) El 29.7.2024 la parte actora contestó el traslado conferido respecto de la defensa opuesta por el ejecutado, solicitando su rechazo con expresa imposición de costas.

CONSIDERANDO:

1) Excepción de Prescripción.

a) La prescripción es una institución de orden público que responde a la necesidad social de no mantener pendientes las relaciones jurídicas indefinidamente, poner fin a la indecisión de los derechos y consolidar las situaciones creadas por el transcurso del tiempo, y disipar su incertidumbre (Codigo Civil Comentado - Aida Kemelmajer De Carlucci -Claudio Kiper - Felix A. Trigo Represas - Doc. art. 3947, Pág. 284/285, Ed. Rubinzal Culzoni, 2006).

b) En materia de prescripción liberatoria, el CCyC establece en el art. 2560 el plazo de prescripción de cinco años, excepto que se hubiese previsto uno diferente en la legislación local. En el ámbito de esta provincia, la potestad tributaria de la comuna vinculada con tasas de ABL y servicios varios se encuentra legislada por la Ley Orgánica de Municipalidades, que en su art. 278 (t.s. ley 12.076) establece, en sentido concordante, que el plazo de prescripción es de cinco años, contados desde la fecha en que debían pagarse.

No hay duda entonces de que el plazo de prescripción liberatoria de los créditos reclamados en autos es de cinco años.

c) Por regla, la prescripción comienza a correr desde que el derecho existe y puede ser exigido, o sea, cuando el acreedor tiene expedita la acción; es decir que el plazo se inicia desde el momento en que el titular del derecho es remiso en ejercitarlo, porque lo que determina el comienzo de su curso es la existencia del derecho o su exigibilidad (arg. art. 2554 CCyC; SCBA 9-VI-64, en D.J.B.A. 72, 209; causa SI-39067/2014 r.i. 115/2016 del 05/04/2016, entre otras de esta Sala III). Por oposición, la prescripción no corre cuando el derecho no ha tenido nacimiento o no es exigible (SCBA Ac. 20.410 del 21-IX-76; 27.017 del 3-VII-79 y 28.447 del 9-IX-80).

Esto es lógico: mal podría pretenderse que el curso de la prescripción haya comenzado cuando el derecho, o mejor dicho la acción para hacer valer un derecho, no puede ser ejercida por su titular.

Tratándose de deudas dinerarias, entonces, la prescripción comienza a correr desde que el deudor incurre en mora, pues recién a partir de allí, el acreedor -en el caso, la municipalidad ejecutante-, tiene a su disposición los mecanismos para procurar el cobro forzado del crédito (arts. 350, 730 inc. "a" y cc. CCyCN).

En las obligaciones a plazo determinado como las que aquí se reclaman, la mora se produce automáticamente por el solo vencimiento del plazo en que el deudor debía pagar (art. 886 CCyCN).

La ejecutante alegó que según el art. 278 *bis* de la Ley Orgánica de las Municipalidades, el curso de la prescripción de las tasas devengadas en 2016 se iniciaría al año siguiente, por lo que recién prescribirían el 1/02/2022.

Sin embargo, nada de eso se desprende del contenido de la norma: por el contrario, ese artículo únicamente se dedicó a fijar reglas de derecho transitorio para computar la prescripción de los períodos en curso al momento en que se reformó la ley. Su ámbito de aplicación se circunscribió a los períodos fiscales anteriores a 1996, por lo que evidentemente es ajena al caso de autos.

d) En ese marco, a fin de esclarecer la fecha de vencimiento de las obligaciones tributarias reclamadas en autos -y por ende, el inicio del cómputo de la prescripción-, debe acudirse a la ordenanza impositiva de la Municipalidad de San Isidro correspondiente al año 2016 (Ord. n°8856 S.I.), que en su Anexo I ("Calendario Tributario") estableció expresamente las fechas de vencimiento de las cuotas de ABL de ese año (v. archivo adjunto al presente en formato PDF).

Así, la última cuota anual del ABL (período N°2016/006) venció, según la ordenanza aludida, el 30.11.2016.

Sobre este punto, cuadra precisar que no se ha demostrado ninguna causal de suspensión o interrupción del curso de la prescripción acontecida con anterioridad a la promoción de este proceso. En

consecuencia, habiéndose iniciado la ejecución el 22.12.2021, los períodos que vencieron a partir del 31.03.2016 (Cuota N°2016/002A) hasta el 30.11.2016 (Cuota N°2016/006B) por tasas correspondientes a ABL se encuentran prescriptos, siendo obviamente ineficaz para interrumpir la prescripción la petición judicial realizada una vez que aquella se había consumado por transcurrir el plazo íntegramente.

En virtud de lo expuesto, la defensa introducida por el ejecutado debe prosperar (cfr. art. 9 inc. "e", ley 13.406).

De este modo, la ejecución solo procede por los períodos comprendidos entre el año 2017 (Cuota N°2017/001A) y el año 2019 (Cuota N°2019/006B), que alcanzan la suma total de $36.061,16, con más la suma de $2.708,40 en concepto de multa, lo que totaliza $38.769,56.

2) **Intereses.**

Los intereses se liquidarán desde la fecha de la interposición de la demanda, conforme las pautas establecidas en las ordenanzas municipales impositivas vigentes, correspondientes a cada período (arts. 768, inc. "b", 770, inc. "b", y 886, Cód. Civ. y Com.).

Por ello, conforme lo solicitado, y en virtud de lo dispuesto por los arts. 540 del CPCC, arts. 1, 2, 10, 25, y conc. de la ley 13.406 y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

1) Admitir la excepción de prescripción articulada por los períodos comprendidos entre el 31.3.2016 (Cuota N°2016/002A) hasta el 30.11.2016 (Cuota N°2016/006B) inclusive.

2) Mandar a llevar adelante la ejecución promovida por la **Municipalidad de San Isidro** contra **Ramiro Francisco Bona**, por los períodos comprendidos entre el año 2017 (Cuota N°2017/001A) y el año 2019 (Cuota N°2019/006B), hasta tanto este último, le haga a la primera, efectivo pago del capital reclamado de **PESOS TREINTA Y OCHO MIL**

SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 56/100 ($38.769,56), con más los intereses determinados en el considerando segundo de ésta sentencia.

3) Las costas han de ser soportadas en el orden causado (arts. 556 y 68, CPCC).

4) Difiérase la regulación de honorarios hasta tanto quede firme el presente pronunciamiento (art. 22, ley 13.406, t.s. ley 15.016).

Regístrese. Notifíquese (art. 10, Ac. SCBA 4013/2021).

DMCR

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 15/08/2024 12:19:34 - OTTAVIANO Guillermo Daniel - JUEZ

245200655035680807

JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº13 - SAN ISIDRO

CONTIENE 1 ARCHIVO ADJUNTO

Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 15/08/2024 12:19:36 hs. bajo el número RR-767-2024 por OTTAVIANO GUILLERMO.